

1500091-02.2020.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NATAN LUIZ PEDRO DE SOUZA

CONCLUSÃO

Em 09 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500091-02.2020.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-02.2020.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NATAN LUIZ PEDRO DE SOUZA

CONCLUSÃO

Em 09 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

NATAN LUIZ PEDRO DE SOUZA foi denunciado por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta de 18h30min, na Avenida Luis Possati, nº 473, no Distrito de Tapinas, nesta cidade e comarca de Itápolis, quando foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo, e na residência localizada na Rua João Monguini, nº 80, guardando e mantendo em depósito, 5,1 gramas da droga Cocaína, em forma de 17 pedras de Crack, acondicionadas em invólucros plásticos, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão na fl. 11. Auto de constatação na fl. 18. Laudos periciais nas fls. 86/88.

Notificação em fl. 175.

Defesa prévia ofertada à fl. 173.

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 186/187).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição; em viés subsidiário, pelo reconhecimento da figura privilegiada de tráfico.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (fl.11), autos de constatação (fl. 18) e laudos periciais (fls. 86/88).

Igualmente, certa a autoria.

As testemunhas Wilson Roberto Furlan e Pedro Paulo Rodrigues, Policiais Militares, esclareceram que, em patrulhamento de rotina pelo Distrito de Tapinas, avistaram o réu em companhia de outra pessoa. Assim que notou a presença da viatura, dispensou algo ao solo. Eram 07 (sete) pedras de "crack". Localizaram R\$ 182,00 em espécie nas suas vestes. Questionado, disse que guardava mais drogas em sua residência. No imóvel, apreenderam mais 08 (oito) pedras de "crack". Confirmou que estava vendendo entorpecentes no mencionado distrito.

Natan confessou em juízo a traficância. Disse ter recorrido à mercancia espúria para adimplir pensão alimentícia. Atualmente exerce trabalho lícito.

Logo, inequívoca a prova amealhada.

Os depoimentos seguros e retilíneos dos policiais vão ao encontro da confissão extrajudicial do imputado, mantida, in totum, na instrução criminal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, de rigor o édito condenatório, incidindo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Passa-se à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e

artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se a pena básica no piso legal.

A confissão espontânea não enseja redução aquém do mínimo cominado em abstrato (Súmula 231 do STJ).

Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, fixo, como definitiva, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, estipula-se, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime aberto.

Poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR NATAN LUIZ PEDRO às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, e considerando o teor da Resolução nº 5 de 2012 do Senado Federal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma estabelecida pelo art. 46 do Código Penal e 149 e ss. da Lei de Execuções Penais, e por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser revertido a entidade pública ou privada com destinação social, indicada oportunamente pelo juízo da execução.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade de justiça.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, dando conhecimento do resultado deste julgamento.

Itapolis, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA